

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 무단점유 국유재산 관리 불철저
2. 소관부점 : 서울서부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울서부지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」 제10조 제1항 및 제4항에 따르면 공사는 수탁부동산에 대하여 ‘국유부동산 관리대장’¹⁾(이하 “관리대장”이라 한다)을 작성하여 전산자료로 관리하고, 실태조사 결과 변동된 사항이 있는 경우 관리대장을 재작성 하도록 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」 제37조 제1항 및 제38조 제1항에 따르면 실태조사 결과 무단점유가 확인된 경우 변상금 부과 전 무단점유자의 인적사항, 점유 목적과 면적 등을 확인하여 변상금을 부과하도록 하고 있다.

1) 국유재산의 효율적 관리를 위한 대장으로 소재지, 지목, 면적, 대장가액, 재산현황, 변상금·대부로 내역, 실태조사 요약 내용 등이 포함되어 작성됨

한편, 국유재산시스템(이하 “국유BPM” 이라 한다)에서는 국유재산의 현황에 따라 재산을 분류하고 효율적으로 관리하기 위해 물건상태²⁾를 입력하도록 하고 있는데, 물건상태를 실제 이용현황에 맞지 않게 등록할 경우 변상금 부과 등 국유재산 관리 업무의 비효율을 초래³⁾할 수 있다.

따라서, 국유재산 실태조사 등을 통해 무단점유 중인 것으로 확인된 경우에는 국유BPM의 물건상태를 현황에 맞게 ‘무단점유’로 관리하고, 해당 재산의 점유현황을 확인하여 변상금 사전통지를 실시하는 등 변상금 부과 업무를 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서울서부지역본부 소관 국유재산 중 무단점유가 추정되는 재산 1,388필지⁴⁾에 대하여 관리현황을 점검한 결과

2021. 8. 5. 인수한 ‘●●도 □□□시 ◀◀◀동 XXX-XX(대, 178㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2021. 8. 13. 실시한 실태조사 결과 사인 소유 건물로 무단점유 중인 사실이 확인되었는데도 물건상태를 미활용(하자)로 등록·관리하며 점유자 및 점유 면적 등의 확인을 위한 추가 조사를 실시하지 않고 있었으며

2) 대부대상(입찰), 대부대상(수의), 무단점유, 부당이득금, 미활용(소송), 미활용(하자), 사용제한, 처분대상(기타), 처분대상(관리전환), 처분대상(입찰), 처분대상(수의), 처분대상(양여), 처분대상(사용승인), 처분대상(무상귀속)

3) 제3자가 무단점유 중인 것으로 확인된 재산의 물건상태가 ‘무단점유’가 아닌 ‘사용제한’, ‘미활용’ 등으로 입력 및 분류될 경우, 변상금 사전통지·부과 등 후속조치 대상 재산으로 인지하기 어려움

4) 서울서부지역본부 소관 국유재산 33,689필지 중 물건상태가 무단점유, 사용제한, 대부대상, 처분대상인 25,612필지에 대하여 최근 3회차 실태조사 결과 무단점유가 추정되고 감사대상 기간 중 변상금 사전통지, 대부계약 체결 등의 조치가 없었던 1,388필지를 대상으로 함

1997. 5. 13. 인수한 ‘도 시 면 리 XXX-XX(대, 333㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2022. 8. 3. 실시한 실태조사 결과 이 대부 계약기간 만료⁵⁾ 이후에도 국유재산을 명도하지 않고 무단점유 중인 사실이 확인되었는데도 물건상태를 대부대상으로 관리하며 변상금 사전 통지도 하지 않고 있었고

2016. 11. 9. 인수한 ‘시 구 동 XX-XXX(대, 43㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2020. 10. 27. 실시한 실태조사 결과  등 2인이 상가 및 주택부지로 점유중인 사실이 확인⁶⁾되었는데도 변상금 사전통지를 하지 않고 있는 등

[표 10] 및 [별지 5] “무단점유 국유재산 관리 불철저 명세”와 같이 무단점유 국유재산에 대한 관리가 불철저한 653필지가 확인되었다.

[표 10] 무단점유 추정 국유재산 점검 결과

(단위 : 필지, 천 원)

순 번	구 분 (관리중인 물건상태)	계 (A)=(B)+(E)	무단점유 사실 확인			미점유 확인* (E)	점유자 특정 완료 재산 변상금 예상금액
			소계 (B)=(C)+(D)	점유자 특정 완료 (C)	점유내역 파악 필요 (D)		

“기재 생략”

* 하천구역 등 개별법에 따른 점용허가 대상, 공유지분권자가 점유중인 재산 등 포함

5) 2021. 3. 20. 과의 대부계약 만료

6) 국유재산 인수 후 총 4회(2019년~2023년)에 걸쳐 실태조사를 실시하였으며, 2020. 10. 27. 실태조사를 통해 점유자를 특정하였고 물건상태는 ‘무단점유’로 관리중

[소관부점 의견] 서울서부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국유재산의 실태조사 결과 확인된 현황에 맞게 물건상태를 관리하고 변상금을 부과하는 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울서부지역본부 본부장은 실태조사 결과 무단점유 사실이 확인되었는데도 국유재산시스템상 물건상태를 사용제한 등으로 등록한 441필지의 물건상태를 현황에 맞게 무단점유로 등록·관리하고, 점유자가 특정된 107필지에 대하여 변상금 사전통지(변상금 809,900천 원)를 실시하시기 바라며(시정)

무단점유 사실은 확인되었으나 점유자, 점유면적 등이 특정되지 않은 546필지에 대해서는 추가 조사를 통해 점유내역을 파악하여 변상금 사전통지를 실시하는 등 재산의 현황에 맞게 관리하시기 바랍니다.(통보)